# 臺南市低碳城市自治條例第三條修正草案總說明

本自治條例自一百零一年十二月二十二日制定公布施行，迄今已逾十年，本府據以推動本市各項低碳政策，又依本自治條例第三條成立低碳調適及永續發展委員會（以下簡稱低碳委員會），監督管理本市低碳調適永續發展指標成果。

鑒於溫室氣體減量及管理法已於一百十二年二月十五日奉總統華總一義字第一一二〇〇〇一〇六八一號令公布修正（名稱並修正為「氣候變遷因應法」，自一百十二年二月十七日生效），依該法第十四條規定，直轄市、縣（市）主管機關為因應氣候變遷事務之協調整合，應增設「氣候變遷因應推動會」（以下簡稱推動會），並於同法第十五條與第二十條明定直轄市、縣（市）主管機關應訂修溫室氣體減量執行方案、氣候變遷調適執行方案及編寫成果報告送推動會後對外公開。經衡量低碳委員會既與推動會設置目的相同，則低碳委員會之任務內容即得由推動會辦理，以避免發生組織上疊床架屋、功能效率不彰之情形，爰擬具本自治條例第三條修正草案，刪除第三條規定。

# 臺南市低碳城市自治條例第三條修正草案條文對照表

| 修正修文 | 現行條文 | 說　　明 |
| --- | --- | --- |
| 第三條（刪除） | 第三條　本府設低碳調適及永續發展委員會（以下簡稱委員會），由市長遴聘（派）學者專家、本市議員、相關業者代表、環境保護團體、非營利組織、政府機關、低碳產業及本府代表擔任委員共同組成，以推動低碳政策，達成低碳城市之目標。<br>為達成前項低碳城市之目標，委員會應訂定低碳調適永續發展指標，每二年檢討一次，並將指標公開於網際網路。<br>委員會置委員三十一人，其中一人為召集人，由市長兼任；委員任期二年，期滿得續（派）聘之；任期內出缺時，得補行遴聘（派），其任期至原任期屆滿之日為止。<br>委員會每半年召開會議一次；必要時，得召開臨時會議。 | 一、本條刪除。<br>二、依據總統府一百十二年二月十五日華總一義字第一一二〇〇〇一〇六八一號令修正公布施行之「氣候變遷因應法」第十四條規定：「直轄市、縣（市）主管機關設直轄市、縣（市）氣候變遷因應推動會，由直轄市、縣（市）主管機關首長擔任召集人，職司跨局處因應氣候變遷事務之協調整合及推動。前項推動會之委員，由召集人就有關機關、單位首長及氣候變遷因應學識經驗之專家、學者派兼或聘兼之。」（以下簡稱推動會）。<br>三、本條現行規定所設委員會，其任務內容與推動會有相同旨趣，爰為增進行政效率，避免發生組織上疊床架屋、功能效率不彰之情 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 形，本條已無規範需求，爰予以刪除。 |

# 臺南市低碳城市自治條例第三條修正草案條文

第　三　條（刪除）

# 臺南市議會第4屆第2次定期會「臺南市低碳城市自治條例」第三條修正草案審查結果對照表

| 第4屆第2次定期會法規市提第1號案修正條文 | 現行條文 | 112年10月24日法規委員會審查意見暨通過條文內容 |
|---|---|---|
| 第三條　（刪除） | 第三條<br>本府設低碳調適及永續發展委員會（以下簡稱委員會），由市長遴聘（派）學者專家、本市議員、相關業者代表、環境保護團體、非營利組織、政府機關、低碳產業及本府代表擔任委員共同組成，以推動低碳政策，達成低碳城市之目標。<br>為達成前項低碳城市之目標，委員會應訂定低碳調適永續發展指標，每二年檢討一次，並將指標公開於網際網路。<br>委員會置委員三十一人，其中一人為召集人，由市長兼任；委員任期二年，期滿得續（派）聘之；任期內出缺時，得補行遴聘（派），其任期至原任期屆滿之日為止。<br>委員會每半年召開會議一次；必要時，得召開臨時會議。 | **審查意見：**<br>本案修正通過。<br><br>**通過條文內容：**<br>第三條<br>本府設氣候變遷因應推動會，以整合協調與監督溫室氣體減量、氣候變遷調適及永續發展工作。<br>前項推動會之設置要點，由主管機關另定之。 |

# 臺南市議會第4屆第1次定期會提案

| 類別 | 編號 | 提案人 | 連署人 |
|---|---|---|---|
| 法規 | 1 | 周嘉韋 | 王宣貿、李宗翰、沈家鳳<br>蔡蘇秋金、陳秋宏<br>黃麗招、朱正軒、黃肇輝<br>陳怡珍、沈震東、林依婷<br>周麗津、蔡筱薇、郭鴻儀<br>鄭佳欣、陳皇宇 |
| 案由 | 修正「臺南市公有停車場收費及管理自治條例」第六條草案，敬請審議。 | | |
| 說明 | 一、目前臺南市收費路邊停車收費為每日上午八時至下午十時，其餘直轄市收費時段早已更改收費至晚間八時，期望臺南也能夠跟進。<br>（一）更改時間後能更妥善的安排開單人員的工時。<br>（二）更改時間後對臺南市民擁有更多的停車福利。<br>二、現停車收費標準為，未滿一小時者，以一小時計算收費；以半小時為計費單位者，其停車時數未滿半小時者，以半小時計算收費。建議更改為未足時數者不予以計費。<br>三、路邊停車格使用者，已花費當下一小時的停車費用，概念上如同租賃此停車格，倘若未停滿一小時離開，其他車輛使用此停車格，卻又被收取此停車格第二次費用，不合乎法理。<br>四、為增加市民福利及減少市府人事成本，將暫停收費之假日比照行政院人事行政總處所公告之行政機關紀念日及節日連續假期，避免民眾混淆收費及暫停收費之時段。 | | |
| 辦法 | 如案由及說明。 | | |
| 審查意見 | 第4屆第2次定期會112年10月24日委員會審查意見：<br>本案不做修正，維持現行條文。（詳見審查結果對照表） | | |
| 大會決議 | 照審查意見通過。 | | |

# 臺南市議會第4屆第2次定期會
# 「臺南市公有停車場收費及管理自治條例」
# 第六條修正草案審查結果對照表

| 第4屆第1次定期會法規議提第1號案修正條文 | 現行條文 | 112年10月24日法規委員會審查意見暨通過條文內容文 |
|---|---|---|
| 第六條<br>路邊停車場收費時間為每日上午八時至下午八時，例假日照常收費；元旦、農曆春節、和平紀念日、兒童節及民族掃墓節、端午節、中秋節、國慶日暫停收費。主管機關得視實際情形，公告停車管制措施或暫停收費時間。<br>路邊停車場以小時為計費單位者，其停車時數自停滿一小時起，開始計費；以半小時為計費單位者，其停車時數自停滿半小時起，開始收費。<br>第一項所稱各節日，以行政院人事行政總處公告之行政機關紀念日及節日連續假期為判斷，不以該節日當日為限。 | 第六條<br>路邊停車場收費時間為每日上午八時至下午十時，例假日照常收費；元旦、農曆春節、清明節、中秋節暫停收費。主管機關得視實際情形，公告停車管制措施或暫停收費時間。<br>路邊停車場以小時為計費單位者，其停車時數未滿一小時者，以一小時計算收費；以半小時為計費單位者，其停車時數未滿半小時者，以半小時計算收費。 | **審查意見：**<br>本案不做修正，維持現行條文。 |

# 臺南市議會議案詳細資料

| | | | |
|---|---|---|---|
| 議案屆次別 | 第 4 屆第 1 次 | 大會類別 | 定期會 |
| 類別 | 法規 | 案號 | 1 |
| 案別 | 市法規案 | | |
| 提案人 | 周嘉韋 | | |
| 連署人 | 王宣貿、李宗翰、沈家鳳、蔡蘇秋金、陳秋宏、黃麗招、朱正軒、黃肇輝、陳怡珍、沈震東、林依婷、周麗津、蔡筱薇、郭鴻儀、鄭佳欣、陳皇宇 | | |
| 案由 | 修正「臺南市公有停車場收費及管理自治條例」第六條草案，敬請審議。 | | |
| 說明 | 一、 目前臺南市收費路邊停車收費為每日上午八時至下午十時，其餘直轄市收費時段早已更改收費至晚間八時，期望臺南也能夠跟進。<br>（一）更改時間後能更妥善的安排開單人員的工時。<br>（二）更改時間後對臺南市民擁有更多的停車福利。<br>二、 現停車收費標準為，未滿一小時者，以一小時計算收費；以半小時為計費單位者，其停車時數未滿半小時者，以半小時計算收費。建議更改為未足時數者不予以計費。<br>三、 路邊停車格使用者，已花費當下一小時的停車費用，概念上如同租賃此停車格，倘若未停滿一小時離開，其他車輛使用此停車格，卻又被收取此停車格第二次費用，不合乎法理。<br>四、 為增加市民福利及減少市府人事成本，將暫停收費之假日比照行政院人事行政總處所公告之行政機關紀念日及節日連續假期，避免民眾混淆收費及暫停收費之時段。 | | |
| 辦法 | 如案由及說明。 | | |
| 一讀會審議結果 | 第 4 屆第 1 次定期會第 1 次會(112 年 4 月 27 日)大會決議：<br>一、 本自治條例之修正，為使廣大民眾受益，經大會同意毋須辦 | | |

| | |
|---|---|
| | 理公聽會。<br>(備註：依據第 3 屆第 4 次定期會第 18 次會決議：若議提自治條例修正草案涉及人民權利義務之限制，是否須辦理公聽會，由大會決議之。)<br>二、 大會通過交付法規委員會審查。 |
| 委員會審查日期 | 2023/05/25 |
| 審查意見 | 第 4 屆第 1 次定期會(112 年 5 月 25 日)審查意見：<br>一、請交通局研擬收費費率、收費時段及國定假日暫停收費日期等相關資料送本會。<br>二、本案下次定期會再審議。<br>----------<br>第 4 屆第 2 次定期會(112 年 10 月 24 日)審查意見：<br>本案不做修正，維持現行條文。(詳見審查結果對照表) |
| 大會決議日期 | 2023/11/30 |
| 大會決議 | 第 4 屆第 1 次定期會第 25 次會(112 年 7 月 4 日)大會決議：<br>照審查意見通過。<br>備註：本會 112 年 7 月 6 日以南議法規字第 1120005521 號函送臺南市政府及本會全體議員。<br>----------<br>第 4 屆第 2 次定期會第 1 次會(112 年 9 月 22 日)大會決議：大會通過重付法規委員會審查。<br>----------<br>第 4 屆第 2 次定期會第 27 次會(112 年 11 月 30 日)大會決議：照審查意見通過。 |
| 審議過程附註 | 一、本案由法規委員會簽擬，經第 4 屆第 1 次定期會第 2 次程序委員會(112 年 4 月 19 日)決議：提請大會審議。<br>二、第 4 屆第 1 次定期會第 1 次會(112 年 4 月 27 日)大會決議：<br>(一)本自治條例之修正，為使廣大民眾受益，經大會同意毋須辦理公聽會。(備註：依據第 3 屆第 4 次定期會第 18 次會決議：若議提自治條例修正草案涉及人民權利義務之限制，是否須辦理公聽會，由大會決議之。)<br>(二)大會通過交付法規委員會審查。<br>三、第 4 屆第 1 次定期會(112 年 5 月 25 日)審查意見：<br>(一)請交通局研擬收費費率、收費時段及國定假日暫停收費日期等相關資料送本會。 |

| | |
|---|---|
| | (二)本案下次定期會再審議。<br>四、第 4 屆第 1 次定期會第 25 次會(112 年 7 月 4 日)大會決議：照審查意見通過。(備註：本會 112 年 7 月 6 日以南議法規字第 1120005521 號函送臺南市政府及本會全體議員。)<br>五、本案經臺南市政府 112 年 8 月 1 日府交停營字第 1120661485 號函復本會第 4 屆第 1 次定期會(112 年 7 月 4 日)大會決議在案。本案已副知提案人及連署人，擬提送第 4 屆第 2 次定期會大會報告，答覆內容列入法規委員會議案審查時之參酌資料(執行情形回覆公文+附件)。<br>六、第 4 屆第 2 次定期會第 1 次會(112 年 9 月 22 日)大會決議：大會通過重付法規委員會審查。<br>七、第 4 屆第 2 次定期會(112 年 10 月 24 日)審查意見：本案不做修正，維持現行條文。<br>八、第 4 屆第 2 次定期會(112 年 11 月 30 日)大會三讀通過。 |
| 二讀決議 | 照審查意見通過。 |
| 三讀決議 | 照二讀會決議通過。 |
| 發文日期 | 2023/12/07 |
| 發文字號 | 南議法規字第 1120011928 號 |
| 提案附件 | 1.4-1 定法規議提 1-修正「臺南市公有停車場收費及管理自治條例」第六條（總說明、逐條說明、草案條文).pdf |
| 審查結果附件 | 4-1 定法規議提 1-審查結果對照表.pdf |
| 大會決議附件 | |
| 執行情形回覆日期 | 2023/08/01 |
| 執行情形回覆字號 | 府交停營字第 1120661485 號 |
| 執行情形回覆內容 | 112.8.1 市府答覆情形：<br>本案經臺南市政府 112 年 8 月 1 日府交停營字第 1120661485 號函復本會第 4 屆第 1 次定期會(112 年 7 月 4 日)大會決議在案。本案已副知提案人及連署人，擬提送第 4 屆第 2 次定期會大會報告，答覆內容列入法規委員會議案審查時之參酌資料(如附件)<br>主旨：檢送本府對貴會第 4 屆第 1 次定期會（法規議提第 1 號 |